

현지조치 요구서

2025년도 한국식품연구원 위임감사 시 지적된 사항에 대해 아래와 같이 현지 조치를 요구하니 즉시 조치하기 바랍니다. 단, 본 조치요구에 대하여 다른 의견이 있을 때에는 「감사위원회 등의 감사사무처리규정」 제28조의 규정에 의하여 재심의를 신청하시기 바랍니다.

2025. 12. 10.

소관 부서	시행년도	현지조치종류	금액(원)	비 고
○○실	즉시	주의	해당사항 없음	-

제 목 : 수의계약 업무 처리에 관한 사항

【현 황】

- ☐ 식품(연) ○○실은 「구매 및 계약업무 규정」 및 「국가계약법」 등 관계법령에서 규정된 바를 준용하여 계약업무를 처리하고 있음
- ☐ 식품(연)은 「국가계약법 시행령」 제7조, 제26조제1항, 제30조와 「정부 입찰·계약 집행기준」 제10조 및 제10조의2에 따르면 수의 계약을 할 수 있는 경우라도 추정가격이 2천만원을 초과한 경우 국가종합전자 조달시스템(이하 “전자조달시스템”이라 한다)을 통해 일반경쟁에 부치거나 견적서를 제출하도록 하여 최저가격(예정가격 88% 이상)으로 견적서를 제출한 자를 계약상대자로 결정하도록 되어 있고, 「국가계약법」 제7조에 따르면 개별적인 조달요구가 분할되어 이루어지는 계약의 경우에는 동일 회계연도 또는 직후 12월 동안에 계약할 금액의 총액을 기준으로 하여 추정가격을 산정하도록 되어 있음
- ☐ 또한, 「정부 입찰·계약 집행기준」 제5조제4항 및 제5호에 따르면 물품의 제조·구매 입찰 시 부당하게 특정상표, 특정규격 또는 모델을 지정하여 입찰에 부침으로써 경쟁참가자의 자격을 제한하여서는 아니된다고 정하고 있음

【위법 부당한 내용】

- 식품(연)은 개별적인 조달요구가 분할되어 오는 경우라도 동일 회계연도 기준으로 계약할 금액의 총액이 2천만원을 초과한 경우 전자조달시스템을 통한 일방경쟁 및 견적서를 제출하도록 하여 계약상대자를 결정해야 하며, 물품 제조·구매 입찰 시 특정상표 또는 특정규격 또는 모델을 지정하여 입찰하여서는 아니 됨
- 그럼에도 식품(연) ◎◎연구단은 동일 품목(데이터기록계 1식 / 추정가격 18,000천원)에 대하여 2차례(2023.9.21., 2023.9.26.)에 걸쳐 분할 구매 요구하였고, 이에 ○○실은 개별적인 구매요구가 분할되어 올지라도 동일 회계연도 계약할 금액의 총액(36,000천원)을 기준으로 추정가격을 산정하여 국가종합전자조달시스템을 통하여 낙찰자를 선정해야 함에도, 각기 분할하여 자체조달시스템을 통하여 낙찰자를 선정하여 계약을 체결함
- 한편, □□연구단은 「△△기술 개발」을 위하여 ‘로보원’社의 모델명 ‘ROBO 1300’ 특정 제품을 구매 요구하였고, ◎◎실은 2024.10.15. ‘로보원’社의 ‘ROBO 1300’의 특정모델을 지정한 규격서를 첨부하여 입찰공고문을 공고함으로써 경쟁참가자의 자격을 부당하게 제한함

【조치방향】

- ▶ ◎◎실장은 계약업무 추진 시 관계법령 등에 따라 철저히 하시기 바람